



MAL-359

Seat No. _____

B. Com. (Sem. III) Examination

December - 2022

Taxation - I : CC - 203

(New & Old)



Time : $2\frac{1}{2}$ Hours]

[Total Marks : 70

સૂચના : જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના પૂરા ગુણ દર્શાવે છે.

1 (અ) ટૂંકમાં જવાબ આપો :

(1) આવક પર કરવેરાના હેતુઓ જણાવો. 7

(2) ઈન્કમેટેક્સ ઓફિસર્સની સત્તાઓ જણાવો. 7

અથવા

1 (અ) (1) પ્રત્યક્ષ કરવેરાના લાભા-લાભ જણાવો. 7

(2) સમજાવો : (ગમે તે બે) 7

(1) ખેતીની આવક

(2) કરદાતા

(3) આકસ્મિક આવક

(બ) સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો : 4

(1) આવકવેરા કમિશનરની નિમણૂક _____ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

(અ) કેન્દ્ર સરકાર

(બ) એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ

(ક) સર્વોચ્ચ અદાલત

(ડ) CBDT

(2) ભારતમાં સૌપ્રથમ આવકવેરા ધારાનો અમલ ક્યારે થયો હતો ?

(અ) 1961

(બ) 1956

(ક) 1860

(ડ) 1924

(3) નીચેના પૈકી કઈ આવક ખેતીની આવક ગણાશે ?

(અ) પુનઃસ્થાપિત વૃક્ષના વેચાણની આવક

(બ) ખેતીવાડીની જમીનના બાકી ભાડા પરનું વ્યાજ

(ક) જંગલમાં આપમેળે ઊગી નીકળેલ ફળ-ફુલના વેચાણની આવક

(ડ) ઉભો પાક ખરીદીને વેચાણથી થતી આવક

(4) માલ અને સેવા કરનો અમલ ક્યારથી થયો ?

(અ) 1લી જાન્યુઆરી 2017

(બ) 31મી જાન્યુઆરી 2017

(ક) 1લી એપ્રિલ 2017

(ડ) 1લી જુલાઈ 2017

2 (અ) (1) સ્મિત પટેલ (ભારતીય નાગરિક) ભારતની એક કંપનીમાં માર્કેટિંગ 10

અધિકારી તરીકે તા. 1-4-2017થી જોડાયા છે. વેચાણ વધારવાના હેતુથી તેઓ દર વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા જાય છે. છેલ્લા 5 વર્ષ દરમિયાન તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયામાં નીચે મુજબના દિવસો રહ્યા છે :

નાણાકીય વર્ષ	ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહેલ દિવસો
2017-18	300
2018-19	180
2019-20	260
2020-21	320
2021-22	319

તેઓ તા. 1-4-2017 પહેલા ક્યારેય વિદેશ ગયા નથી. આકારણી વર્ષ 2022-23 માટે તેમનો રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરો.

(2) સમજાવો : સ્વયં આકારણી.

4

અથવા

2 (અ) ટૂંકનોંધ લખો : (ગમે તે ત્રણ)

14

- (1) વિલંબિત રીટર્ન
- (2) કાયમી ખાતા નંબર
- (3) ઉપજેલી કે લેણી થયેલી આવક
- (4) સંપૂર્ણ કરમુક્ત આવકો

(બ) સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો :

3

- (1) ભારત બહાર ઉપજેલી ધંધાકીય આવક જેનું નિયંત્રણ ભારતમાં થતું હોય તે _____ માટે કરપાત્ર નથી.

(અ) બિન-રહીશ

(બ) સામાન્ય નહીં તેવો રહીશ

(ક) સામાન્ય રહીશ

(ડ) ઉપરોક્ત પૈકી કોઈ નહિ

(2) આવકવેરો ભરવાની જવાબદારી _____ પર આધારિત છે.

(અ) રહેઠાણનો દરજ્જો

(બ) આવક

(ક) ઉંમર

(ડ) કુટુંબના સભ્ય

(3) નીચેના પૈકી કયા વ્યવહારમાં કાયમી ખાતા નંબર જણાવવો જરૂરી નથી ?

(અ) રૂ. 10,00,000 સુધીની સ્થાવર મિલકતની ખરીદી વખતે

(બ) રૂ. 1,00,000 થી વધુ કિંમતના નહિ નોંધાયેલ કંપનીના શેરની ખરીદી વખતે

(ક) રૂ. 51,000નું રેસ્ટોરન્ટનું બિલ ચૂકવતી વખતે

(ડ) હિંમતનગર નાગરિક બેંકમાં બચત ખાતું ખોલાવતી વખતે

3 (અ) શ્રી કેવલ એક કંપનીમાં વિશિષ્ટ કર્મચારી તરીકે 1લી જુલાઈ 2017થી 14

સેક્સ મેનેજરની જગ્યા પર રૂ. 10,000 – 1,000 – 13,000 – 2,500 – 30,000ના પગાર ધોરણથી જોડાયા છે. ઈજાફો દર વર્ષે 1લી જુલાઈના રોજ મળે છે.

(1) મોંઘવારી ભથ્થું રૂ. 78,600.

(2) બોનસ અને કમિશન રૂ. 21,000.

(3) શિક્ષણ ભથ્થું (તેમને એક જ બાળક છે.) માસિક રૂ. 1,000.

(4) મનોરંજન ભથ્થું રૂ. 800 માસિક.

(5) તેમને કંપની દ્વારા રહેઠાણ માટે મકાનની સગવડ આપવામાં આવી છે. જે અંગે કંપની માસિક રૂ. 10,000 ભાડું ચૂકવે છે. આ મકાનમાં કંપનીએ રૂ. 2,50,000ની કિંમતના ગૃહ ઉપયોગી સાધનો વસાવેલ છે. આ ઉપરાંત ભાડાનું ફર્નિચર વસાવેલ છે. આ અંગે કંપની માસિક રૂ. 8,000 ફર્નિચરનું ભાડું ભરે છે.

- (6) માલિકે 1.8 ક્યુબિક કેપેસિટીની ક્ષમતાના એન્જિનની મોટરકાર (ડ્રાઈવરની સગવડ સહિત) આપેલ છે. આ ગાડીનો ઉપયોગ અંશતઃ ધંધા માટે અને અંશતઃ ખાનગી હેતુઓ માટે થાય છે. આ અંગેના બધા જ ખર્ચ માલિક ભોગવે છે.
- (7) માલિક દ્વારા મૂળ પગારના 14% પ્રમાણે તેમના માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો આપે છે.
- (8) તેમના પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાતામાં 7.75%ના દરે રૂ. 6,200 વ્યાજ જમા થયેલ છે.
- (9) તેમના પગારમાંથી નીચેની કપાતો કરવામાં આવેલ છે :
- (અ) વ્યવસાય વેરો રૂ. 2,400 વાર્ષિક
- (બ) વર્ષ દરમિયાન વધારે ચૂકવાયેલ કમિશનની વસૂલાત રૂ. 1,000.
- (ક) પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં કર્મચારીનો ફાળો મૂળ પગારના 10%.
- (ડ) મકાનની સગવડ અંગેની વસૂલાત (મૂળ પગારના 10%).

ઉપરની માહિતી પરથી આકારણી વર્ષ 2022-23 માટે શ્રી કેવલના કરપાત્ર પગારની ગણતરી કરો.

અથવા

- 3 (અ) (1) શ્રી મહેતા 24 વર્ષ અને 8 માસની નોકરી કરીને કોલેજમાંથી 10 તા. 11-09-2021ના રોજ નિવૃત્ત થયા છે. અગાઉના માલિક પાસેથી 10 વર્ષની નોકરી અંગે તેમને કોઈ ગ્રેજ્યુઈટી મળી નથી. નિવૃત્તિ સમયે તેમણે રૂ. 9,50,000ની ગ્રેજ્યુઈટી મેળવેલ છે. તા. 1-1-2021 પહેલા તેમને માસિક મૂળ પગાર રૂ. 40,000 લેખે મળતો હતો જે તા. 1-1-2021થી વધારીને રૂ. 45,000 કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત તેમને મોંઘવારી ભથ્થા પેટે માસિક રૂ. 5,625 આપવામાં આવતા હતા જેનો સમાવેશ પ્રોવિડન્ટ ફંડ માટે પગારમાં કરવામાં આવતો હતો. (તા. 1-1-2021 પહેલા મોંઘવારી ભથ્થાનો દર રૂ. 5,000 હતો).
- તેમને મળેલી કરમુક્ત અને કરપાત્ર ગ્રેજ્યુઈટીની રકમ શોધો.

- (2) પગારમાંથી બાદ મળતી કપાતો જણાવો.

(બ) સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો :

4

(1) ખાનગી કર્મચારી માટે મનોરંજન ભથ્થું વધુમાં વધુ રૂ. _____ કરમુક્ત છે.

(અ) રૂ. 5,000

(બ) રૂ. 15,000

(ક) રૂ. 10,000

(ડ) રૂ. 0

(2) શ્રી રોહિત 30 વર્ષ ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરીને નિવૃત્ત થયા. તેમણે રૂ. 3,00,000નું કોમ્પ્યુટેડ પેન્શન મળ્યું. જે કુલ પેન્શનના 60% છે. નિવૃત્તિ વખતે તેમને ગ્રેજ્યુઈટી મળી નથી. કોમ્પ્યુટેડ પેન્શનની કરપાત્ર રકમ શોધો.

(અ) રૂ. 5,00,000

(બ) રૂ. 20,00,000

(ક) રૂ. 2,50,000

(ડ) રૂ. 1,20,000

(3) વિશિષ્ટ કર્મચારી થવા માટે નાણાં સ્વરૂપે મળેલ પગાર રૂ. _____ થી વધુ હોવો જોઈએ.

(અ) રૂ. 1,50,000

(બ) રૂ. 75,000

(ક) રૂ. 50,000

(ડ) રૂ. 1,00,000

(4) નીચેના પૈકી કયું ભથ્થું સંપૂર્ણ કરપાત્ર છે ?

(અ) ઘરભાડા ભથ્થું

(બ) મોંઘવારી ભથ્થું

(ક) વિદેશ ભથ્થું

(ડ) ઉપરોક્ત પૈકી કોઈ નહિ

- 4 (અ) પ્રજ્ઞા પટેલ બે મકાનોના માલિક છે. મકાનોને લગતી નીચેની માહિતી 14
પરથી આ. વ. 2022-23 માટે મકાન મિલકતની કરપાત્ર આવકની
ગણતરી કરો :

વિગત	મકાન - 1	મકાન - 2
મકાનનો વપરાશ	ધંધા માટે ભાડે	સ્વ-રહેઠાણ માટે
મ્યુનિસિપલ આકારણી મૂલ્ય	1,10,000	2,50,000
મળવાપાત્ર ભાડું	1,68,000	
વ્યાજબી ભાડું	96,000	2,40,000
પ્રમાણિત ભાડું	75,000	2,60,000
સ્થાનિક કરવેરા :		
– માલિકે ચૂકવેલ	8,000	10,000
– ભાડુઆતે ચૂકવેલ	3,000	8,000
બાંધકામ પૂર્ણ થયાનું વર્ષ	2015-16	2017-18
મકાન બાંધકામ લોનનું વ્યાજ	30,000	50,000
મકાન સમારકામ લોનનું વ્યાજ	12,000	10,000
મકાન ખાલી રહ્યાનો સમય	2 માસ	–
વસુલ ન થઈ શકે એવું ભાડું	14,000	–
બાંધકામ સમય દરમિયાનનું વ્યાજ	16,000	8,000
ભાડું ઉઘરાવવાનો ખર્ચ	2,000	–

અથવા

4 (અ) અવની પટેલની માલિકીના મકાનોને લગતી માહિતી નીચે મુજબ છે. 14

જેને આધારે આ.વ. 2022-23 માટે મકાન મિલકતની કરપાત્ર આવક નક્કી કરો :

વિગત	મકાન - 1	મકાન - 2
(1) મ્યુનિસિપલ આકારણી મૂલ્ય	6,00,000	3,00,000
(2) વ્યાજખી ભાડું	5,00,000	4,20,000
(3) પ્રમાણિત ભાડું	5,50,000	—
(4) ખરેખર માસિક ભાડું	20,000	15,000
(5) માહિકે ચૂકવેલ ખર્ચ		
— જમીન મહેસૂલ	5,000	3,000
— મ્યુનિસિપલ કરવેરા	30,000	20,000
— ભાડુઆતની સવલત માટેનો કુલ ખર્ચ	36,000	—
(6) ચૂકવવાના બાકી મ્યુનિસિપલ કરવેરા	6,000	1,000
(7) વસૂલ ન થઈ શકે એવું ભાડું (માન્ય)	12,000	—
(8) 8%ની SBIની લોન (મકાન બાંધકામ માટે)	3,50,000	10,00,000
(9) બાંધકામ સમય દરમિયાનનું વ્યાજ	50,000	80,000
(10) બાંધકામ પૂર્ણ થયાનું વર્ષ	2015-16	2018-19
(11) મકાન સમારકામ લોનનું વ્યાજ	35,000	12,000
(12) વપરાશનાં હેતુ	રહેઠાણ માટે ભાડે	સ્વ-રહેઠાણ માટે

(બ) સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો :

(1) હાઉસિંગ લોનનું વ્યાજ બાદ મળે છે.

(અ) ખરેખર ચૂકવાય ત્યારે

(બ) ચૂકવવાપાત્ર થાય ત્યારે

(ક) અગાઉના બંને સંજોગે

(ડ) ઉપરોક્ત પૈકી કોઈ નહિ

(2) ચાલુ આકારણી વર્ષ દરમ્યાન સ્વ-રહેઠાણના મકાનની ખરીદી માટે લીધેલ લોનના વ્યાજની કપાત અંગે વધુમાં વધુ રૂ. _____

બાદ થઈ શકે.

(અ) રૂ. 1,50,000

(બ) રૂ. 2,00,000

(ક) રૂ. 30,000

(ડ) રૂ. 5,00,000

(3) બાંધકામ પૂરું થયા પછીના કેટલા વર્ષોમાં મૂડીકૃત વ્યાજ મજરે મળે છે ?

(અ) 2 વર્ષ

(બ) 4 વર્ષ

(ક) 5 વર્ષ

(ડ) 10 વર્ષ

ENGLISH VERSION

Instruction : Figures to the right side indicate marks.

- 1 (a) Answer in short : 7
(1) State the Objective of Income Tax. 7
(2) State the Powers of Income-Tax Officer.

OR

- 1 (a) (1) State the merits and demerits of Direct Taxes. 7
(2) Explain any two. 7

- (1) Agricultural Income
(2) Assessee
(3) Casual Income

- (b) Choose the correct option : 4

- (1) Commissioner of Income Tax is appointed by _____.
(A) Central Government (B) Appellate Tribunal
(C) Supreme Court (D) CBDT
- (2) When did India's 1st Income Tax come into being ?
(A) 1961 (B) 1956
(C) 1860 (D) 1924
- (3) Which of the following Income will be considered as agricultural income ?
(A) Income from sale of replanted trees.
(B) Interest on arrears of rent in respect of agricultural land.
(C) Income from sale of wild fruits - flowers of spontaneous growth.
(D) Income from purchasing the standing crop.
- (4) When was GST Implemented ?
(A) 1st January 2017 (B) 31st January 2017
(C) 1st April 2017 (D) 1st July 2017

- 2 (a) (1) Smeet Patel (Indian Citizen) has Joined in 10
an Indian Company as a Marketing Officer from
1-4-2017. They go to Australia every year for
increase sales. During the last five years he has
stayed in Australia for the following days :

Financial Year	Days in Australia
2017-18	300
2018-19	180
2019-20	260
2020-21	320
2021-22	319

He has never gone abroad before 1-4-2017.
Determine their residential status for assessment
year 2022-23.

- (2) Explain : Self Assessment. 4

OR

- 2 (a) Write short note : (any three) 14

- (1) Belated Return
- (2) Permanent Account Number
- (3) Income accrued or Owed
- (4) Fully exempted Incomes

- (b) Choose the correct option : 3

- (1) Income earned outside India which is controlled
from India is not taxable for _____.

- (A) Non-resident
- (B) Non an ordinary resident
- (C) An ordinary resident
- (D) None of the above

(2) Liability to pay income-tax depends on _____.

(A) Residential status

(B) Income

(C) Age

(D) Member of family

(3) In which of the following transactions it is not necessary to mention permanent account number ?

(A) On purchase of immovable property up to Rs. 10,00,000.

(B) On purchase of share of an unregistered company exceeding Rs. 1,00,000.

(C) While paying a restaurant bill of Rs. 51,000.

(D) While opening savings account in Himatnagar Nagarik Bank.

3 (a) Shri Kevel has joined a company as a specified employee from 1st July 2017 at the post of Sales Manager, in the grade of Rs. 10,000 – 1,000 – 13,000 – 2,500 – 30,000. The increment falling due on 1st July every year. 14

(1) Dearness Allowance Rs. 78,600.

(2) Bonus and Commission Rs. 21,000.

(3) Children Education Allowance Rs. 1,000 p.m. (for one child).

(4) Entertainment Allowance Rs. 800 p.m.

(5) He has been provided a residential House, for which the company is paying rent of Rs. 10,000 p.m. The company has provided household appliances costing Rs. 2,50,000 and further has hired the furniture for which the company is paying monthly rent of Rs. 8,000.

- (6) The employer has provided a chauffeur-driven car. all expenses are borne by the employer. The car is for office and private use and has 1.8 liters cubic capacity engine.
- (7) The employer contributes @ 14% of basic pay towards his recognized provident fund.
- (8) Interest credited to his P.F. A/c @ 7.75% is Rs. 6,200.
- (9) The employer has made the following deduction from his pay :
 - (a) Professional Tax Rs. 2,400 (Annual)
 - (b) Recovery of excess commission paid during the year Rs. 1,000.
 - (c) Employee's Provident Fund contribution 10% of basic pay.
 - (d) Recovery of token rent for the accommodation @ 10% of basic pay.

OR

- 3 (a) (1) Shri Mehta retires from College after 24 years and 8 months of service on 11-09-2021. He had not received any gratuity for 10 year's service with the former employer. At the time of retirement he received Rs. 9,50,000 as gratuity. Prior to 1-1-2021 his basic pay was Rs. 40,000 p.m. which was raised to Rs. 45,000 with effect from 1-1-2021. In addition to the above, he was paid dearness allowance of Rs. 5,625 p.m. which was to be included in his salary for the purpose of provident fund (prior to 1-1-2021 the rate of D.A. was Rs. 5,000).

Is the amount of gratuity received by him exempted from tax?

- (2) State the deductions from salary.

(b) Choose the correct option :

4

(1) The maximum amount of exempted entertainment allowance for a private sector employee is _____.

- (A) Rs. 5,000
- (B) Rs. 15,000
- (C) Rs. 10,000
- (D) Rs. 0

(2) Shri Rohit retired from private company after 30 years of service. He received Rs. 3,00,000 as commuted pension (Which is 60% of total pension). He did not receive any amount of gratuity on retirement. What is taxable value of commuted pension ?

- (A) Rs. 5,00,000
- (B) Rs. 20,00,000
- (C) Rs. 2,50,000
- (D) Rs. 1,20,000

(3) To fall in the category of a specified employee salary received in cash should exceed Rs. _____.

- (A) Rs. 1,50,000
- (B) Rs. 75,000
- (C) Rs. 50,000
- (D) Rs. 1,00,000

(4) Which of the following allowance is fully taxable ?

- (A) House Rent Allowance
- (B) Dearness Allowance
- (C) Foreign Allowance
- (D) None of the above

- 4 (a) Pragna Patel is the owner of two houses. Find out her taxable income of house property for the assessment year 2022-23 from the following information : 14

Particulars	House 1	House 2
Use of the House	Let out for business	Self - Occupied
Municipal Valuation (Annual)	1,10,000	2,50,000
Receivable Rent	1,68,000	—
Fair Rent	96,000	2,40,000
Standard Rent	75,000	2,60,000
Municipal Tax		
— Paid by Owner	8,000	10,000
— Paid by Tenancy	3,000	8,000
Year of completion of construction	2015-16	2017-18
Interest on loan for Construction	30,000	50,000
Interest on loan for Renovation	12,000	10,000
Vacancy period	2 months	—
Unrealised rent	14,000	—
Interest paid during construction period	16,000	8,000
Cost of rent collection	2,000	—

OR

- 4 (a) Following details are given of house property owned 14
by Avani Patel. Calculate taxable income from house
property for the A.Y. 2022-23 :

Particulars	House - 1	House - 2
(1) Municipal Valuation	6,00,000	3,00,000
(2) Fair Rent	5,00,000	4,20,000
(3) Standard Rent	5,50,000	—
(4) Actual Monthly rent	20,000	15,000
(5) Expenses paid by Owners :		
— Land revenue	5,000	3,000
— Municipal Tax	30,000	20,000
— Payment for tenants amenities	36,000	—
(6) Unpaid Municipal Tax	6,000	1,000
(7) Irrecoverable rent (Invalid)	12,000	—
(8) 8% SBI Loan (For House Construction)	3,50,000	10,00,000
(9) Interest during construction period	50,000	80,000
(10) Year of completion of construction	2015-16	2018-19
(11) Interest on loan for repair	35,000	12,000
(12) Use of House	Let-out for Residence	Self - occupied

(b) Choose the correct option :

(1) Deduction of housing loan interest is granted on _____.

- (A) Payment basis
- (B) Accrual basis
- (C) Both of (A) and (B)
- (D) None of the above

(2) The maximum amount deductible for interest on loan taken in Current Assessment year for a Self-occupied house is Rs. _____.

- (A) Rs. 1,50,000
- (B) Rs. 2,00,000
- (C) Rs. 30,000
- (D) Rs. 5,00,000

(3) Capitalised interest is deducted up to how many years after the completion of construction ?

- (A) 2 years
 - (B) 4 years
 - (C) 5 years
 - (D) 10 years
- _____